بامامه) ولولم يكن المقتدى بالمسجد بأن كان خارجه والامام بالمسجد (ولو كان بينهما) أى بين الامام والمأموم (فوق ثلثمائة ذراع صح) الاقتداء (ان رأى الامام أو رأى من وراءه) ولو كانت رؤيته فى بعضها فقط أو كانت مما لا يمكن الاستطراق منه كشباك ونحوه (وان كان الامام والمأموم فى المسجد لم تشترط الرؤية) أى رؤية الامام ولا رؤية من وراءه (وكفى سماع التكبير) فى الفرض والنفل (وان كان بينهما) أى بين الامام والمأموم (نهر تجرى فيه السفن أو طريق) ولم تتصل فيه الصفوف حيث صحت تلك الصلاة فى الطريق بأن كانت على جنازة ونحوها أو كان فى غير شدة خوف بسفينة وامامه بأخرى غير مقرونة بها (لم يصح) الاقتداء وألحق الآمدى بالنهر النار والبئر وقيل والسبع وقاله أبو المعالى فى الشوك والنار (وكره علو الامام عن المأموم) ما لم يكن كدرجة منبر فلا يكره وتصح ولو كان كثيرا وهو ذراع فأكثر و (لا) يكره (عكسه) أى علو المأموم عن الامام ولو كان كثيرا (وكره لمن أكل بصلا أو ثوما ونحوه) كثوم وكراث (حضور المسجد) وان لم يكن به أحد وكذا حضور الجماعة قال فى الفروع ويتوجه مثله من به رائحة كريهة قال فى الاقناع وشرحه فان دخله آكل ذلك أى ماله رائحة كريهة من ثوم وبصل ونحوهما أو دخله من له صنان أو بخر قوى اخراجه أى استحباب اخراجه ازالة للاذى انتهى

*(فصل) فى ذكر الاعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة *(يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض والخائف حدوث المرض) ومحل ذلك اذا كان المريض والخائف حدوث المرض ليسا بالمسجد فان كانا بالمسجد لزمتهما الجمعة والجماعة لعدم المشقة وتلزم الجمعة دون الجماعة من لم يتضرر باتيان الجمعة راكبا او محمولا او تبرع أحد بذلك أو بقود أعمى (و) يعذر بترك الجمعة والجماعة (المدافع أحد الاخبثين) البول والغائط (و) يعذر بذلك (من له ضائع يرجوه) كما لو دله عليه انسان بمكان ويخاف ان لم يمض اليه سريعا ينتقل عن ذلك المكان أو قدم له بضائع من سفر ويخاف ان لم يتلقه أن يفوته لكن قال المجد الافضل ترك ما يرجو وجوده ويصلى الجمعة والجماعة (أو يخاف ضياع ماله او فواته) أى فوات ماله كشرود دابته وابا ق عبده وسفر من له عنده وديعة ونحو ذلك (أو) يخاف (ضررا فيه) أى فى ماله كاحتراق خبزه أو طبخه أو اطلاق الماء على زرعه بغيبته عنه (أو) يخاف ضررا (على مال استؤجر لحفظه كنطارة) بكسر النون (بستان أو) كان يحصل له (أذى بمطر ووحل) بفتح الحاء المهملة وتسكينها لغة رديئة (وثلج وجليد وريح باردة بليلة مظلمة) ويأتى فى باب الجمع انه لا يشترط لصحة الجمع بين العشاءين كون الليلة مظلمة (أو) كان يضره (تطويل امام) لا ان كان بطريقه الى المسجد منكر ولا يعذر بترك الجمعة والجماعة من جهل الطريق اذا وجد من يهديه .

(باب صلاة أهل الاعذار)

جمع عذر وهم المريض والمسافر والخائف ونحوهم (يلزم المريض) القادر على القيام (ان يصلى المكتوبة) أى المفروضة (قائما ولو مستندا) الى شئ ولو بأجرة يقدر عليها (فان لم يستطع) لعجز أو شق اضر بلحقه بقيامه أو زيادة مرض (ف) يصلى (قاعدا) متربعا ندبا ويثنى رجليه فى ركوعه وسجوده كمتنفل (فان لم يستطع) القعود او شق عليه (ف) يصلى (على جنبيه و) الجنب (الايمن